

0094562-65.2011.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... por crime equiparado a hediondo (o tráfico de drogas apurado neste feito) e outra por delito comum, com reprimenda de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cujo cumprimento se iniciaria em 17/11/2016, após o fim da pena do tráfico de drogas. O término do cumprimento da pena total imposta ao réu estava previsto para 16/07/2022 (fls. 117/125).

Sendo assim, é idônea ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0094562-65.2011.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0094562-65.2011.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1496/2011 -

Central de Flagrante - 7ª Seccional, 503/2011 - Central de Flagrante - 7ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO SANTOS AMADOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Por r. sentença, prolatada em 05/03/2012, o réu SANDRO SANTOS AMADOR foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,

mais o pagamento de 510 (quintos e dez) dias-multa, por violar o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 68/72). O trânsito em julgado para o Ministério Público foi em 12/03/2012 (fls. 78).

Por v. Acórdão, julgado em 26/06/2014, foi negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a condenação (fls. 102/109). O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 04/08/2014 (fls. 111).

Por despacho, proferido em 24/11/2016, foi determinado o aditamento da Guia de Recolhimento provisória expedida, além de outras providências (fls. 115). Porém, por algum equívoco, as determinações não foram cumpridas.

Verifica-se no documento de fls. 116, obtido junto ao sistema SIVEC, bem como na folha de antecedentes (fls. 117/125), que o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta nestes autos estava previsto para 16/11/2016.

Desse modo, a despeito de não haver no Sistema SIVEC informação quanto à formal extinção da punibilidade do crime objeto deste processo, verifica-se na folha de antecedentes que SANDRO tinha duas condenações. Uma por crime equiparado a hediondo (o tráfico de drogas apurado neste feito) e outra por delito comum, com reprimenda de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cujo cumprimento se iniciaria em 17/11/2016, após o fim da pena do tráfico de drogas. O término do cumprimento da pena total imposta ao réu estava previsto para 16/07/2022 (fls. 117/125).

Sendo assim, é idônea a presunção de que a reprimenda pelo delito que deu origem a este processo foi integralmente cumprida no final do ano de 2016.

Quanto à pena de multa, nos termos do artigo 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, considera-se dívida de valor, aplicando-se a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos do cumprimento da pena privativa de liberdade e, não havendo lançamento, resta extinto o crédito tributário quanto a pena de multa, assim como a taxa judiciária.

Em consequência, julgo EXTINTA A PENA DE MULTA, BEM COMO A TAXA JUDICIÁRIA, imposta a SANDRO SANTOS AMADOR, pela prescrição, nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Portanto, apresenta-se como inócua a complementação da guia de recolhimento provisória expedida. Todavia, para que o Juízo das Execuções possa formalizar o eventual encerramento da execução da condenação oriunda destes autos, por cautela, adite-se a guia de recolhimento provisória expedida, tornando-a definitiva, mas remetendo cópia desta decisão.

No mais, CUMPRA-SE o item 3 do despacho de fls. 115, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias.

Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA